МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2026 оны 01 дугаар сарын 28 № 07/07 Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН СУУЦНЫ
КОРПОРАЦИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРАЛ М.ГОВЬСАЙХАН ТАНАА

Монгол Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 2025 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн УИХ-08/13773 дугаар албан бичгээр "...Б.Баяржаргал нь Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хэрэгжсэн төсөлд хамрагдаж, орон сууц авсан бөгөөд уг асуудалтай холбогдуулан эрх нь зөрчигдсөн..." гэх гомдлыг Комисст шилжүүлэн ирүүлсэн.

Гомдолтой холбогдуулан 2025 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр иргэн Б.Баяржаргалаас тайлбар, тодруулга авахад "Миний бие Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах нийтийн зориулалттай орон сууцны 1 дүгээр байрны 26 тоотод оршин сууж байсан. Улмаар уг орон сууц Нийслэлийн орон сууцны корпорацаас хэрэгжүүлж буй дахин төлөвлөлтийн төсөлд хамрагдаж, тендер шалгаруулалтын үр дүнд "Мөнх Ариун булаг" ХХК барилгын ажлыг гүйцэтгэхээр сонгогдсон. Ингээд 2023 оны 07 дугаар сард хуучин барилгыг буулгаж, орон сууц захиалгын гэрээг байгуулсан. Анх өөрийн сонгосон байранд орох хүсэлт гаргасан боловч уг асуудлыг шийдвэрлэж өгөөгүй. Нийслэлийн орон сууцны корпорацийн холбогдох ажилтнуудтай хэд хэдэн удаа холбогдож уулзан ярилцсан боловч бодитой ахиц, шийдвэр гараагүй бөгөөд хүнд нөхцөл байдалд орсны улмаас арга буюу гэрээ байгуулсан. Би давхар солих тухай хүсэлтийг удаа дараа гаргасан боловч миний хүсэлтийг үл харгалзан үзэж, боломжит гарц, шийдэл гаргаагүй. Тухайлбал, 2024 оны 09 дүгээр сард миний нэр дээр хуваарилагдсан 100 дугаар блокийн 3 дугаар давхрын өрөөний цонх барилгын хийцийн өөрчлөлтийн улмаас битүүлэгдсэн байсан. Түүнчлэн тухайн үед санал болгосон 100 дугаар блокийн зүүн хэсгийн 4 дүгээр давхрын хоёр өрөө орон сууц байгалийн гэрэлтүүлэг муутай, нарны тусгал огт тусахгүй тул байнга хиймэл гэрэл ашиглаж амьдрахаас өөр аргагүй нөхцөлтэй байсан. Үүний дараа удаан хугацаанд хөөцөлдсөний эцэст 2025 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр 101 дүгээр блок барилгын 4 дүгээр давхрын "М" загварын 44.64 м.кв талбай бүхий хоёр өрөө орон сууцыг сонгон, нэмэлт өөрчлөлтийн гэрээг байгуулсан. Гэвч байр үзүүлэхийг удаа дараа хойшлуулсан. Дараа нь үзэхэд том өрөө болон гал тогооны хооронд ариун цэврийн өрөөг байршуулсан зохион байгуулалттай байсан. Анхнаасаа байрны зураг төсөл, сонголтын талаар тодорхой мэдээлэл өгөөгүй, бодитой сонголт хийх боломж олголгүйгээр гэрээ байгуулсан. Нийслэлийн орон сууцны корпораци "100 айлын иргэдийн асуудлыг бид

1500700265

шийдвэрлэнэ” гэсэн агуулгатай гурван талт гэрээ байгуулсан атлаа бодит байдал дээр хариуцлагаас зайлсхийж байгаа мэт санагдаж байна. Би өөрөө байр сонгон авах хүсэлтээ илэрхийлсээр ирсэн боловч өнөөдрийг хүртэл бодит боломж олгогдоогүй” гэх тайлбарыг өгсөн.

Гомдлын мөрөөр “Нийслэлийн орон сууцны корпораци” ХК, “Мөнх Ариун Булаг” ХХК, “Ирээдүйн 100 айл” төрийн бус байгууллага болон бусад холбогдох этгээдээс тайлбар, мэдээлэл авч, Комисс болон Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны ажлын алба, “Нийслэлийн орон сууцны корпораци” ХК, “Ирээдүйн 100 айл” ТББ, "Мөнх Ариун Булаг" ХХК-ийн тус тус төлөөллийг оролцуулсан уулзалтыг 2026 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр зохион байгуулж, дахин төлөвлөлтийн нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцаж, холбогдох баримт бичигт дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1.Орон сууцны тухай хуулийн 15^1 дүгээр зүйлийн $15^1.3$ дахь хэсэгт “Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон нийтийн зориулалттай орон сууцны оронд шинээр орон сууцны барилга барих хөрөнгө оруулагч нь аймаг, нийслэлийн Засаг дарга болон сууц өмчлөгчидтэй харилцан тохиролцож гэрээ байгуулах бөгөөд уг гэрээнд сууц өмчлөгчдийг нүүлгэн шилжүүлэх, орон сууцаар түр хангах, шинэ орон сууц ашиглалтад орох хугацаа, талбайн хэмжээ, үнэ, төлбөр, хариуцлагын асуудлыг тусгана”, мөн зүйлийн $15^1.4$ дэх хэсэгт “Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон нийтийн зориулалттай орон сууцны сууц өмчлөгч нь хөрөнгө оруулагчтай байгуулсан гэрээний үндсэн дээр шинээр баригдах орон сууцнаас эхний ээлжинд өмчлөх эрх эдлэх бөгөөд шинээр өмчлөх орон сууцны талбайн хэмжээ нь хуучин орон сууцны талбайн хэмжээнээс багагүй байна” гэж тус тус заасан.

Цугларсан баримт, материалыг судлан үзэхэд Хот, суурин газрын ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барих төсөлд оролцогчдын хооронд нэг талаас иргэн Б.Баяржаргал, нөгөө талаас “Мөнх Ариун Булаг” ХХК, гуравдагч талаас Нийслэлийн орон сууцны корпорацийн гүйцэтгэх захирал М.Говьсайхан нар 2023 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр 23/01/26 дугаар гурван талт гэрээг байгуулсан байна.

“Мөнх Ариун Булаг” ХХК нь 2025 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 25/12/23 дугаар албан бичгээр “төслийн хүрээнд дахин төлөвлөлтөд хамрагдсан өмчлөгч болох Б.Баяржаргал нь манай байгууллагын зүгээс тухайн иргэний өөрийн санал, төлбөр төлөлтийн боломжийг харгалзан үзэж 5 удаа санал болгосон байруудыг удаа дараа буцааж, саналыг хүлээн авахаас татгалзсан болно. Үүний дараа 2025 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр 101 дүгээр блок барилгын 4 дүгээр давхрын “М” загварын 44.64 м.кв талбай бүхий хоёр өрөө орон сууцыг сонгож, нэмэлт өөрчлөлтийн гэрээг байгуулсан. Тус 101 дүгээр блок барилгад 2025 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр Улсын комисс ажиллаж, үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулсны үндсэн дээр байнгын ашиглалтад авах шийдвэр гарсан бөгөөд захиалагч захиалсан байрандаа ороход бэлэн болсон” гэх тайлбарыг “Нийслэлийн орон сууцны корпораци”-д хүргүүлсэн байна.

Холбогдох байгууллагуудын төлөөлөлтэй хамт 2026 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр иргэн Б.Баяржаргалын орон сууцтай газар дээр нь танилцах үеэр тэрбээр “Надад зургаан байр санал болгосон гэж ярьж байгаа боловч бодит байдал дээр ийм тооны орон сууц санал болгож байгаагүй. Зарим тохиолдолд ‘энэ байр, тэр

байр' гэх байдлаар аман хэлбэрээр санал ярьж байсан атлаа сүүлд 'энэ нь албан ёсны санал байсан' гэж тайлбарлаж байгаа нь ойлгомжгүй байна. Миний ойлгож байгаагаар албан ёсны санал гэдэг нь зөвхөн гэрээ байгуулсан тохиолдолд л хэлбэршдэг байх ёстой. Түүнчлэн надад хоёрхон байрны сонголтыг тулган санал болгосон" гэх тайлбарыг өгсөн.

Дээрх гурван талт гэрээний 1.3 дахь заалтад "Засаг даргын эрх олгосноор Нийслэлийн орон сууцны корпорацын газар нь төслийг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангана" гэж заасан байх бөгөөд мөн гэрээний 4.1 дэх хэсэгт төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрх, үүргийг тодорхойлж, 4.1.3 дахь заалтад "шинээр баригдсан орон сууцны барилгаас энэ гэрээгээр тохирсон хэмжээний орон сууцыг эхний ээлжинд сууц өмчлөгчийн өмчлөлд шилжүүлнэ" гэж тусгажээ. Түүнчлэн гэрээний 4.2 дахь хэсэгт сууц өмчлөгчийн эрх, үүргийг зохицуулж, 4.2.12 дахь заалтад "төслийн гүйцэтгэлтэй холбоотой мэдээллийг авах, Нийслэлийн орон сууцны корпорацийн гүйцэтгэх захиралтай хамтран гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих эрхтэй" гэж заасан байна. Гэвч иргэн Б.Баяржаргал нь гурван талт гэрээний үндсэн дээр шинээр баригдах орон сууцнаас эхний ээлжид өмчлөх эрх эдлэхээр баталгаажсан хэдий ч бодит байдал дээр түүнд орон сууцны бодит сонголт хийх боломж олгогдоогүй, байршил болон зохион байгуулалтын хувьд тохиромжгүй орон сууцуудыг санал болгосон байж болзошгүй байна. Үүнээс үзэхэд төслийг хэрэгжүүлэгч болон Нийслэлийн орон сууцны корпорацийн зүгээс гэрээнд заасан үүргийн дагуу орон сууцны сонголтын талаар бүрэн, тодорхой мэдээлэл өгөх, иргэний саналыг харгалзан үзэх, гэрээний хэрэгжилтэд бодитой хяналт тавих чиг үүргээ бүрэн хэрэгжүүлээгүй байна.

2.Хот, суурин газрын ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барих төсөлд оролцогчдын хооронд байгуулах гурван талт гэрээний 2.3 дахь хэсэгт "Энэ гэрээнд дараах бичиг баримтыг хавсаргана. Хавсралт нь гэрээний салшгүй хэсэг байна", 2.3.1 дахь заалтад "төслийн танилцуулга", 2.3.2 дахь заалтад "батлагдсан зураг төсөл", 2.6.3 дахь заалтад "ажил гүйцэтгэх графикчилсан төлөвлөгөө", 2.6.4 дахь заалтад "төсөл хэрэгжүүлэгчийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар" 2.6.5 дахь заалтад "орон сууцны барилга барихтай холбоотой тусгай зөвшөөрлийн хуулбар", 2.6.6 заалтад "орон сууц өмчлөх гэрчилгээ (эх хувь)", 2.6.7 дахь заалтад "ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны талбайн хэмжээг тогтоосон хэмжилтийн баримт", 2.6.8 дахь заалтад "ашиглалт хариуцсан байгууллагаас төлбөрийн тооцоогүй болох тухай тодорхойлолт" гэж тус тус заажээ.

Комиссоос 2025 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр иргэн Б.Баяржаргалаас тодруулга авахад "гэрээ байгуулахад гэрээний хавсралт, байрны байршил, төлөвлөлттэй холбоотой баримт, мэдээлэл байгаагүй, үндсэндээ яг ямар байранд орохоо мэдэхгүй байж гарын үсэг зурсан" гэх тайлбарыг өгсөн.

"Нийслэлийн орон сууцны корпораци" ХК-ийн төлөөлөлтэй 2025 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр уулзалт зохион байгуулж, тодруулга авахад "НОСК-ийн хувьд иргэдэд төсөл, газар чөлөөлөлтийн талаарх танилцуулгыг хийж, иргэн болон компанийг уулзуулан, харилцан тохиролцож гэрээ байгуулах нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Компани иргэдтэй тохиролцсоны дараа төслийн хэрэгжилт эхэлдэг бөгөөд зарим тохиолдолд иргэд анх байгуулсан гэрээнээсээ буцах, давхар, байршил солих зэрэг

хүсэлт гаргах нь бий. Гэвч бүх хүсэлтийг компанид заавал биелүүлэхийг шаардах боломж хязгаарлагдмал байдаг. Манай байгууллагад тухайн төслийн хүрээнд иргэн бүрийн байр сонголтын явцад байнга хажууд нь байж, нэг бүрчлэн хяналт тавих хүний нөөцийн боломж байхгүй. Бодит байдал дээр төслийн хэрэгжилтийн явцад бүх шатанд оролцож, иргэн бүрийн сонголтыг газар дээр нь хянах боломж хязгаарлагдмал байдаг. Иргэд өөрсдийн боломжит цагтаа ирж, сонголтоо хийдэг тул тэдний хажууд байнга зогсож, бүх үйл явцыг шууд ажиглах нөхцөл бүрддэггүй. Хяналтыг хэрэгжүүлэх үндсэн арга хэлбэр нь гэрээний процессоор дамждаг. Өөрөөр хэлбэл, оршин суугчид болон төслийг хэрэгжүүлэгч компанийн хооронд хоёр талт гэрээ байгуулагдсаны дараа л тухайн айл орон сууцаа чөлөөлдөг. Иргэд зураг төсөлтэй танилцаж, гэрээгээ байгуулж, бүх айл чөлөөлөгдсөний дараа барилга буулгалт, барилгын ажил эхэлдэг. Энэ нь төслийн үндсэн дараалал юм. Орон сууцны захиалга нь барилгын ажил тодорхой шатандаа орсны дараа, өөрөөр хэлбэл барилга буулгалт хийгдэж, суурь, суурийн ажил эхэлсний дараа хийгддэг. Иймд “анхны шатанд иргэдэд яг ямар байр, ямар төлөвлөлттэйг бүрэн харуулсан эсэх”-ийг гуравдагч этгээдийн хувьд бодитоор нягтлан шалгах боломж хязгаарлагдмал, практик дээр яг тухайн агшинд хяналт тавих боломж манайд байхгүй” гэх тайлбарыг өгсөн.

Комиссоос 2026 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 07/36 дугаар албан бичгээр Нийслэлийн орон сууцны корпорациас дээрх гурван талт гэрээнд заасны дагуу иргэнийг зохистой орон сууцаар хангах үйл ажиллагаанд гэрээний 2.3.1–2.3.8 дахь заалтад тусгасан хавсралт бичиг баримтыг тухайн иргэнд танилцуулсан эсэх, мөн гэрээнд хавсаргасан эсэх талаар холбогдох баримт, мэдээллийг тодруулахад Нийслэлийн орон сууцны корпорациас 2026 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 98 дугаар хариу албан бичгээр гэрээний салшгүй хэсэг болох хавсралт баримт бичгүүдийг ирүүлээгүй бөгөөд уг асуудлаар үндэслэл бүхий тайлбар өгөөгүй болно. Үүнээс үзэхэд иргэн Б.Баяржаргалтай байгуулсан гурван талт гэрээний салшгүй хэсэг болох холбогдох мэдээллийг бодитоор танилцуулаагүй, зарим баримт бичиг хавсаргагдаагүй байж болзошгүй нөхцөл байдал үүссэн нь гэрээний хэрэгжилт хангалтгүй байгааг харуулж байна.

3. Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн 11.1 дэх хэсэгт “Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ”, 11.1.4 дэх заалтад “төсөл хэрэгжүүлэх гурван талт гэрээ байгуулах, гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах” гэж, мөн Хот, суурин газрын ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барих төсөлд оролцогчдын хооронд байгуулагдсан гурван талт гэрээний 4.3 дахь хэсэгт Нийслэлийн орон сууцны корпорацийн гүйцэтгэх захирлын эрх, үүргийг тодорхойлж, 4.3.2 дахь заалтад “шаардлагатай нөхцөлд төсөл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны аль ч шатанд харьяа газруудаар дамжуулан оролцож, ажлын явц, холбогдох гэрээ, контракт, бичиг баримтанд шалгалт хийх, баталгаажуулах, зөрчил, дутагдлыг арилгуулах шаардлага тавих, өөрчлүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг хянах эрхтэй” гэж тус тус заасан.

Оршин суугч иргэдийг төлөөлөн үйл ажиллагаа явуулдаг “Ирээдүйн 100 айл” төрийн бус байгууллагын төлөөлөлтэй 2026 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр уулзалт зохион байгуулж, дахин төлөвлөлтийн төслийн явц, иргэдийн байр

сонголттой холбоотой асуудлын талаар санал, байр суурийг нь сонссон. Уг уулзалтын үеэр тус төрийн бус байгууллагын тэргүүн н.Туяа “Орон сууцны дахин төлөвлөлтийн хүрээнд байр захиалгын гэрээг 2023 оны 05 дугаар сараас эхлэн байгуулж эхэлсэн бөгөөд тухайн үед иргэдэд гэрээгээ яаралтай ирж байгуулах, байр сонголт хурдан дуусах талаар мэдээллийг тогтмол өгч байсан. Харин иргэн Б.Баяржаргал нь 2023 оны 07 дугаар сард ирж гэрээгээ байгуулсан. Эхэнд ирж гэрээ байгуулсан айл өрхүүд өөрсдийн хүссэн байрны сонголтыг харьцангуй боломжийн байдлаар хийсэн бол хожим ирсэн иргэдийн хувьд сонголт хязгаарлагдмал, тааруухан нөхцөлтэй байсан. Мөн уг иргэний асуудлын хүрээнд манай төрийн бус байгууллагаас боломжит орон сууцны сонголтуудыг санал болгож, асуудлыг шийдвэрлэхэд туслахыг хичээж ирсэн” гэх тайлбарыг өгсөн.

Мөн холбогдох байгууллагуудын төлөөлөлтэй хамт 2026 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр иргэн Б.Баяржаргалын орон сууцтай газар дээр нь танилцах үеэр тэрбээр “Энэ байрны хувьд боломжийн гэж үзэж байгаа боловч миний хувьд зөвхөн өөрийн сонгосон байрандаа урагшаа харсан цонхтой, боломжийн хоёр өрөө орон сууц авах хүсэлт гаргасаар ирсэн. Гэтэл ‘ийм байр байхгүй, зөвхөн энэ байрыг ав’ гэсэн байдлаар тулгасан. Мөн намайг хамгийн их гомдоож байгаа зүйл нь надтай хүнлэг бусаар харилцаж, үл хүндэтгэх, дээрэнгүй байдлаар хандсан явдал юм. Би анхнаасаа орон сууцны талбайн хэмжээний талаар тодорхой шаардлага тавьж ирсэн. Ганц хүүтэй, эрүүл мэндийн хувьд асуудалтай учраас дахин зээл авч, санхүүгийн дарамтад орох боломжгүй. Тиймээс 42–45 м.кв хэмжээтэй орон сууц авах хүсэлтэй гэдгээ байнга илэрхийлж ирсэн. Ерөнхийдөө эрүүл мэндийн байдал хүнд байгаа тул олон удаагийн яриа хэлэлцээ, үргэлжилсэн маргаан нь намайг ихээхэн ядрааж байна. Харамсалтай нь анхны оршин суугчдын ихэнх нь орон сууцаа худалдаж, өөрчлөгдсөн бөгөөд үнэн хэрэгтээ анхны эзэд цөөн үлдсэн. Тийм атал анхны суурь эзэмшигчид, олон жил хүлээсэн иргэдийн асуудалд хангалттай анхаарал хандуулаагүй” гэх тайлбарыг өгсөн.

Дээрх хууль, гэрээний зохицуулалтаас үзэхэд орон сууцны дахин төлөвлөлтийн төслийг хэрэгжүүлэх явцад Нийслэлийн орон сууцны корпорацийн зүгээс төслийн хэрэгжилтэд тасралтгүй хяналт тавих, гурван талт гэрээнд тусгагдсан нөхцөлүүдийг бодитоор хэрэгжүүлэхийг хангах, төслийн явцтай холбоотой аливаа зөрчил, дутагдлыг цаг тухайд нь илрүүлж арилгуулах, иргэдийн хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах үүрэгтэй байна. Гэвч цугларсан баримт, иргэний тайлбар болон бодит нөхцөл байдлаас харахад төслийг хэрэгжүүлэгч компанийн зүгээс иргэдэд орон сууцны байршил, зохион байгуулалт, талбайн хэмжээ, ашиглалтын нөхцөлийн талаар бүрэн, үнэн зөв мэдээлэл өгөөгүй, гэрээнд заасан хавсралт бичиг баримтыг танилцуулаагүй, түүнчлэн барилгын зураг төслийн зохион байгуулалтад иргэдийн зөвшөөрөлгүйгээр өөрчлөлт оруулсан зэрэг зөрчил, дутагдал гарч байгаа нь төслийн хэрэгжилтэд тавих хяналт, зохицуулалт хангалтгүй байгааг илтгэж байна. Иймд төслийг хэрэгжүүлэгч компанид тавих шаардлага, хяналтын тогтолцоог илүү тодорхой, хариуцлагатай, бодит хэрэгжилтийг хангахуйц байдлаар боловсронгуй болгохгүй тохиолдолд иргэдийн хувьд сонголт хийх бодит боломжгүй болж, нэг талын хүсэл сонирхолд автан гэрээ байгуулах эрсдэл үүссэн байна.

4.Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос 2026 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хэрэгжиж буй дахин төлөвлөлтийн төслийн явцтай газар дээр нь танилцсан талаарх мэдээллийг Комиссын албан ёсны фэйсбүүк пэйж хуудсанд нийтэлсэнтэй холбогдуулан дахин төлөвлөлтөд хамрагдсан иргэдээс санал, гомдол цөөнгүй ирсээр байна. Тухайлбал, "Мөнх Ариун Булаг" ХХК болон Нийслэлийн орон сууцны корпорацийн хамтран хэрэгжүүлж буй Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хорооны дахин төлөвлөлтийн барилгын төсөлд анхаарал хандуулах хүсэлт ирүүлж, уг төсөлд хамрагдсан 96 айлын 600 гаруй иргэний эрх зөрчигдөж, түрээсийн төлбөрийг 12 сарын хугацаанд олгоогүй, гэрээнд заасан хугацаанаас нэг жил гаруй хугацаа хэтэрсэн, барилга зураг төсөлтэй зөрүүтэй баригдсан зэрэг олон төрлийн зөрчил илэрч, үүний улмаас оршин суугчид орон байргүй, хүндрэлтэй нөхцөл байдалд орсон талаар мэдээлсэн байна. Иймд иргэдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах чиглэлээр гомдол, санал хүлээн авах, шийдвэрлэх ажиллагаа, хяналтыг сайжруулах шаардлагатай байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Аравдугаар зүйлийн 3 дахь заалтад "Монгол Улсын олон улсын гэрээ нь соёрхон баталсан буюу нэгдэн орсон тухай хууль хүчин төгөлдөр болмогц дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчилнэ" мөн Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактийн 11 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Энэхүү Пактад оролцогч улсууд хүн бүрийн болон түүний өрх гэрийн хүрэлцээтэй хоол хүнс, хувцас, орон сууцыг оролцуулан, амьдралын хүрэлцээтэй түвшинд аж төрөх, амьдралынхаа нөхцлөө байнга сайжруулах эрхийг нь хүлээн зөвшөөрнө. Оролцогч улсууд энэ талаар чөлөөтэй зөвшилцөлд үндэслэсэн олон улсын хамтын ажиллагаа чухал ач холбогдолтойг хүлээн зөвшөөрч, энэ эрхийн хэрэгжилтийг хангах зохистой арга хэмжээ авна" гэж зохистой орон байраар хангагдах эрхийг хамгаалах, хүндэтгэх, хэрэгжүүлэх үүрэгтэй болохыг баталгаажуулсан.

Орон байраар хангагдах эрх нь хүний нийгмийн анхдагч хэрэгцээг хангах суурь эрхийн нэг бөгөөд хүний нэр төртэй амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд зайлшгүй чухал ач холбогдолтой юм. Харин ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцыг буулган шинээр барих төслийг Нийслэлийн орон сууцны корпорацийн батлан даалт, зохион байгуулалтын дор хэрэгжүүлж, холбогдох компаниудад газрыг чөлөөлөн өгч, оронд нь шинээр баригдах орон сууцанд хамрагдахаар иргэд гурван талт гэрээ байгуулсан боловч төслийг хэрэгжүүлэгч байгууллага гэрээнд заасан үүргээ бүрэн хэрэгжүүлээгүй, төслийн явц, орон сууцны сонголт, зураг төсөл, зохион байгуулалтын талаар шаардлагатай мэдээллийг ил тод, ойлгомжтой байдлаар иргэдэд хүргээгүй байна. Түүнчлэн Нийслэлийн орон сууцны корпорацийн зүгээс төслийн хэрэгжилтэд бодитой хяналт тавих, гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах чиг үүргээ бүрэн хэрэгжүүлээгүй нь нэг талын ашиг сонирхолд нийцсэн шийдвэрүүд гарч, иргэдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол хохирох нөхцөл байдлыг үүсгэсэн гэж үзэх үндэслэлтэй байна. Иймд Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль, Орон сууцны тухай хууль болон олон улсын эрх зүйн баримт бичгүүдээр баталгаажуулсан иргэний зохистой орон байраар хангагдах эрх хангалттай хамгаалагдаагүй, зөрчигдөх эрсдэл бодитоор үүссэн гэж дүгнэхээр байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Иргэн Б.Баяржаргалын гурван талт гэрээнд заасан эрхийг бодитоор хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг төслийг хэрэгжүүлэгч компанитай хамтран зохион байгуулж, орон сууцны сонголтын үйл явц ил тод, шударга явагдахад хяналт тавих замаар түүний хууль ёсны эрхийг сэргээн эдлүүлэх;

2.Төслийг хэрэгжүүлэгч компаниудын зүгээс орон сууцны байршил, талбайн хэмжээ, зохион байгуулалт, ашиглалтын нөхцөлийн талаар сууц өмчлөгч иргэдэд бүрэн, ойлгомжтой, үнэн зөв мэдээлэл өгөх тогтолцоог бүрдүүлж, байр сонголтыг гэрээ, хууль тогтоомжид нийцүүлэн хэрэгжүүлэх, уг үйл явцыг албан ёсоор тэмдэглэл үйлдэн баримтжуулж байх;

3.Орон сууцны дахин төлөвлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх гурван талт гэрээнд тусгагдсан хавсралт бичиг баримтыг бүрэн бүрдүүлж, сууц өмчлөгч иргэдэд бодитоор танилцуулах, танилцуулсан байдлыг баримтжуулан эрх зүйн тодорхой байх зарчмыг баримтлах;

4.Төслийн хэрэгжилтийн аль ч шатанд тогтмол хяналт тавьж, гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой зөрчил, дутагдлыг цаг тухайд нь илрүүлэн арилгуулах, шаардлагатай тохиолдолд төслийг хэрэгжүүлэгч компанид хууль, гэрээний дагуу хариуцлага тооцох арга хэмжээ авах;

5.Орон сууцны дахин төлөвлөлтийн төслүүдэд оролцож буй иргэдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах чиглэлээр гомдол, санал хүлээн авах, шийдвэрлэх ил тод, шуурхай тогтолцоог сайжруулах;

6.Төсөл хэрэгжүүлэгч компаниуд нь сууц өмчлөгч иргэдтэй харилцахдаа хүний нэр төр, алдар хүндийг хүндэтгэх, ёс зүйтэй, соёлтой харилцааг баримтлах зарчмыг чанд мөрдөхийг хангаж, шаардлагатай тохиолдолд иргэдтэй харилцах соёл, хүний эрхийн мэдлэгийг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт, мэдээллийн арга хэмжээг зохион байгуулах (уг үйл ажиллагаанд Комисс дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллах боломжтой);

7.Цаашид ижил төрлийн төслүүд хэрэгжүүлэх явцад иргэдийн эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор төслийн хэрэгжилтийн явцад хийх хяналт, тайлагналын давтамж, хариуцлагын тогтолцоог тодорхой болгож, хэрэгжилтийг бодитой хангах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу зөвлөмжийн мөрөөр авсан арга хэмжээний талаарх мэдээллийг холбогдох баримтын хамт 40 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД